

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2788/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

นายชูศักดิ์ บุญยะประสิทธิ์

จำเลย

นายชูศักดิ์ บุญยะประสิทธิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทำความผิดไป ฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 จำคุก 1 ปี ฐานใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 และมาตรา 268 จำคุก 1 ปี ฐานพยายามฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 6 เดือนฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 ปรับ 200 บาท รวมจำคุก 2 ปี6 เดือน ปรับ 200 บาท

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 90)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 86)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 92)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน โดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาค่าประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน โดยเรียกหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>